رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٠٧٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٠٢٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٠هـ

الموضوعات

تراخيص - مهنية - ترخيص محاماة - شطب الاسم وإلغاء الترخيص - الجمع بين مهنة المحاماة والعمل الحكومي - عضوية مجلس الشورى - انتفاء شرط موافقة المقام السامي - التفرقة بين العمل الحكومي والوظيفة الحكومية.

مُطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين المتضمن شطب اسمه من قيد المحامين وإلغاء ترخيصه - استناد القرار محل الدعوى إلى جمع المدعي بين مهنة المحاماة وعضوية مجلس الشورى - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى انتفاء النص النظامي الذي يمنع عضو مجلس الشورى من مزاولة مهنته، وإلى عدم اتصاف عضوية مجلس الشورى بالعمل الحكومي - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن النظام منع الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل حكومي، واشترط للترخيص لعضو مجلس الشورى بمزاولة مهنة المحاماة موافقة المقام السامي - الثابت أن المدعي ليس لديه موافقة من المقام السامي لمزاولة مهنة المحاماة؛ مما يتقرر معه صحة القرار محل الدعوى - عدم قبول احتجاج المدعي باختلاف وضعه عن الموظف الحكومي؛ كون النظام حظر الجمع بين مهنة المحاماة والعمل الحكومي، والعمل الحكومي يشمل الوظيفة وغيرها - أثر ذلك: إلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٩) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
- المادة (٢٩) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٢٨هـ
- المواد (٢/٩، ١/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٨هـ.
- الأمر السامي رقم (١/٣٣٨٨) وتاريخ ١٤٢٠/١/٩هـ، بشأن اشتراط موافقة المقام السامي على منح عضو مجلس الشورى ترخيص محاماة.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٢هـ إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد وزارة العدل أوضح فيها: أنه مرخص بمزاولة مهنة الاستشارات بموجب الترخيص الصادر عن وزارة التجارة برقم (٣٨٠) لعام ١٤١٤هـ، والمقيد كترخيص لمزاولة مهنة المحاماة بوزارة العدل برقم (٢٦/١٩٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٧هـ، وتم إعادة هيكلة مكتبه للمحاماة ليصبح بيت خبرة للدراسات والأبحاث والخدمات القانونية بالمملكة باسم (...) بموجب

السجل التجاري رقم (...) وقد تم تعيين إدارة تنفيذية تتولى تقديم خدمات المركز القانونية، وأنه بتاريخ ١٤٢٨/١/١هـ تم تعيينه عضواً بمجلس هيئة حقوق الإنسان لدورتين متتاليتين، ثم بتاريخ ١٤٣٨/٣/٣هـ تم تعيينه عضواً بمجلس الشورى بالدورة السابعة، وبتاريخ ١٤٤٢/٣/٣هـ تجدد تعيينه واختياره عضواً بمجلس الشورى للدورة الثامنة، وتم خلالها تجديد رخصة المحاماة لأكثر من مرة دون وجود أي مانع قانوني. وذكر بأنه تقدم بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٤هـ للجنة قيد المحامين بطلب تجديد ترخيصه، وتم قيده برقم (٤١٥٩٠٩) إلا أنه بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٥هـ تفاجأ بصدور قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل رقم (٥٤٣) لعام ١٤٤٢هـ بشطب ترخيصه. وذكر بأنه تظلم على هذا القرار بتاريخ ١٤٤٢/٨/٩هـ بالمعاملة المقيدة برقم (٤٢١٥٦١٩٢٩). وذكر بأن القرار السابق قد صدر بالمخالفة لمبدأ المشروعية، ومفتقداً للأركان الأساسية في القرارات الإدارية، وأنه يطعن عليه للأسباب الآتية: أولاً: مخالفة الأنظمة واللوائح: حيث تنص المادة (٢٩) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٤/٢٨هـ على أنه: "أولاً: يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية: أ-الإنذار. ب-اللوم. ج-الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

د-شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص"، وتنص المادة (٣٥) من ذات النظام على أنه: "يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين"، وتنص المادة (١/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٨هـ على أنه: "مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي: أ-عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص..."، وتنص المادة (٩/٢) من ذات اللائحة على أنه: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من المادة (٢٩) والمادة (٣٥) من النظام بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من المجدولين ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية:... هـ-إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة"، وحيث إن البين مما ورد بالنصوص السابقة أنها قد قيدت سلطة الإدارة وحددت حالات شطب ترخيص المحاماة على سبيل الحصر، ولما كان الشطب جزاءً، وفيه استقرت القواعد الشرعية والنظامية والمبادئ القضائية على أن الجزاء لا يتقرر إلا بنص؛ ومن ثم

يكون قرار الإدارة بشطب ترخيصه قد خالف النصوص النظامية مخالفة صريحة ومباشرة، حيث استحدث حالة جديدة إلى حالات الشطب، وكان من نتيجة تصرف الإدارة أن حجبت حقه في الحصول على التجديد بترخيص مزاولة مهنة المحاماة.

ثانياً: الخطأ في تطبيق النظام وتأويله: حيث أخطأت المدعى عليها في تطبيق النص الوارد في المادة (٩/٢) من اللائحة التنفيذية، حيث كان يتعين على الجهة للتأكد من مشروعية قرارها النظر في نصوص نظام مجلس الشورى، هل يحظر الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهنة المحاماة؟ وحيث نصت المادة (٤) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ على أنه: "يشترط في عضوية مجلس الشورى ما يلي: أ-أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج-ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة"، وليس من بين هذه الشروط ألا يكون صاحب مهنة حرة، أو يمارس مهنة المحاماة. كما نصت المادة (٩) من نظام المجلس على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك"، ولما كانت الأوصاف الواردة بتلك المادة لا تنطبق بشأنه؛ فإنه والحال كذلك لا يكون مشمولاً بالحظر الوارد بالمادة (٩/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ويكون إسقاط النص الوارد بتلك المادة على حالته قد شابه الخطأ في تطبيق النظام الموجب للإلغاء، كما لا يمكن الاحتجاج في ذلك بما ورد النص عليه بالمادة (١/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، والتي تحظر الجمع بين المحاماة وأي عمل حكومي

أو خاص؛ إذ إن عضو مجلس الشورى ليس موظفاً حكومياً، فالموظف الحكومي طبقاً لنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية هو: "كل من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة"، وقد استقرت الآراء الفقهية والأحكام القضائية على أن الموظف العام هو كل من يعهد إليه العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام إدارة مباشرة، ولما كانت الأوصاف السابقة غير متحققة في عضو مجلس الشورى فلا يسري عليه صفة الموظف العام، كما أن مجلس الشورى لا يقوم على إدارة مرفق عام من مرافق السلطة التنفيذية. ثالثاً: توافر عيب السبب: فلما كان محل القرار الطعين هو الشطب، وقد تحددت حالاته على سبيل الحصر؛ فإن سلطة الإدارة مقيدة في شأن السبب بوقائع قانونية محددة لم يتوافر أياً منها بحقه. رابعاً: تحقق عيب الغاية: حيث إن عمله بالمحاماة لم يخل بالقيام بمهام عضويته، بدليل تجديد تعيينه واختياره مرة أخرى عضواً بمجلس الشورى، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين رقم (٥٤٣) لعام ١٤٤٢هـ. وبقيد الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها لهذه الدائرة، حددت لها جلسة ١٤٤٢/١١/١٩هـ، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى. وبجلسة ١٤٤٣/١/٢هـ طلب ممثل المدعى عليها مهلة لتقديم الرد. وبجلسة ١٤٤٣/١/٣٠هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها: أن القرار محل الدعوى

قد بُني على ما ورد في المحضر رقم (٦٤٨) لعام ١٤٤٢هـ حيث إن المدعي عضو في مجلس الشورى، وقد نصت المادة (٣/أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على أنه: "مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي: أ-عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص"، والمادة (٢/٩/هـ) من اللائحة وفيها أنه: "مع مراعاة ما ورد... بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه في إحدى الحالات التالية:... هـ-إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة"؛ وبناءً عليه فإن الوزارة تطلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة اليوم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما قدما، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة لإعلان الحكم.

الأسباب

لما كان المدعي يريد من دعواه الحكم بإلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل رقم (٥٤٣) لعام ١٤٤٢هـ؛ فإن المحاكم الإدارية مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب المادة رقم (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والمادة (٣١) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ، كما أن الدعوى من اختصاص الدائرة مكانياً وفق المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم

الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن القبول الشكلي، وحيث تبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٥هـ، ثم تقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٢هـ؛ مما تكون معه الدعوى قد رفعت خلال الأجل المحدد نظاماً وفقاً للمادة (٣١) من نظام المحاماة، مع استيفائها سائر شروط قبولها شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فلما كانت لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل أصدرت قرارها رقم (٥٤٣) لعام ١٤٤٢هـ المتضمن شطب اسم المدعي من سجل المحامين وذلك لأنه جمع بين مهنة المحاماة وعضوية مجلس الشورى، ولما نصت المادة (١/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٨هـ على أنه: "مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي: أ-عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص. ب- يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول. ج-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول"، كما نصت المادة (٩/٢) أنه: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولاً) من المادة (٢٩) والمادة (٣٥) من النظام بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من الجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية: أ-إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقاً. ب-الوفاة. ج-إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي.

د-إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند (٢/٧) فلا يسري في حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات. هـ-إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة. و-إذا حجز عليه. ز-إذا اختل شرط الجنسية. ح-إذا تم قيد اسمه في الجداول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ القيد"، ولما كان شرط شطب حامل الترخيص أن يجمع بين المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، وحيث إن المدعي عضو في مجلس الشورى، وباطلاع الدائرة على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ لم تجد في نصوصه ما يمنع العضو من مزاولة مهنته، وكان النص صريحاً في المادة (٩) أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك"، ولم تقدم المدعى عليها أي إفادة من المجلس بمنع العضو مزاولة مهنته، مكتفية بتقرير ذلك دون أي إسناد، كما أنه لا يصح الاستناد على نص المادة (٣/١/أ) من اللائحة من عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص؛ وذلك أن عضوية مجلس الشورى لا توصف في حقيقة العمل الوظيفي لها بأنها عمل حكومي أو خاص، فليس عضو مجلس الشورى موظفاً حكومياً، فضلاً عن أن المدعي وقت تجديد ترخيصه كان عضواً في مجلس الشورى، وقد كانت اللجنة تفحص شروط تجديد الرخصة له ووافقت على التجديد له، وترتيباً على ذلك فإن قرار المدعى عليها يكون

معيباً في مشروعيته بما يوجب إلغاءه قضاءً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة قيد وقبول المحامين بوزارة العدل رقم (٥٤٣) لعام ١٤٤٢هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن كتاب مجلس الشورى رقم (١/١/٧٧٦) وتاريخ ١٤٢٧/٥/١١هـ تضمن أن الموافقة على استصدار ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لمن يشغل عضوية في المجلس تستلزم موافقة المقام السامي وفقاً للأمر السامي رقم (١/٣٣٨٨) وتاريخ ١٤٢٠/١/٩هـ، وأن المستأنف ضده ليس لديه هذه الموافقة.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المادة (١/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٨هـ نصت على أنه: "مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي: أ-عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص"، ولما كان شرط الترخيص ألا يجمع بين المهنة وأي عمل حكومي، وحيث إن المستأنف ضده عضو في مجلس الشورى، وهو عمل حكومي؛ فإنه يستلزم الموافقة على استصدار ترخيص مزاولة مهنة المحاماة

لمن يشغل عضوية في مجلس الشورى موافقة المقام السامي وفقاً للأمر السامي رقم (١/٣٣٨٨) وتاريخ ١٤٢٠/١/٩هـ، وحيث إن المستأنف ضده ليس لديه هذه الموافقة؛ مما يتعين معه إلغاء الحكم محل الاستئناف، والحكم مجدداً برفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف ضده من تعريف الموظف الحكومي واختلاف التعريف عن وضعه النظامي؛ إذ إن المادة (١/٣) آنفة الذكر نصت على عبارة (عمل حكومي) وليس عبارة (موظف) وفرق بين العبارتين حيث إن عبارة (عمل) شاملة لكل عمل حكومي سواء كان وظيفة أم غيرها.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.